

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เมโทรแมชีนเนอร์รี่ จำกัด โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2533 นาย บุญส่ง สุนทร โลहित กับพวก จำเลย
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14

พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 กำหนดให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ดังนั้น แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นโต้เถียงในประเด็นเกี่ยวกับหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนหรือไม่ ศาลฎีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เข้าซื้อเครื่องยนต์เรือไปจากโจทก์แล้วผิดสัญญาเข้าซื้อเป็นผลให้สัญญาเลิกกัน โจทก์ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องยนต์เรือที่จำเลยที่ 1 เข้าซื้อไป จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องยนต์เรือที่เข้าซื้อ หากคืนไม่ได้จึงจะใช้ราคานั้น มูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลาย จึงเป็นมูลหนี้ส่งมอบทรัพย์สินคืน เมื่อหนี้ส่งมอบเครื่องยนต์เรือคืนยังอยู่ในสภาพที่อาจบังคับกันได้ จึงไม่แน่นอนว่าหนี้ที่จะบังคับให้ใช้ราคาแทนการส่งมอบเครื่องยนต์เรือจะมีหรือไม่หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องจึงยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน โจทก์จึงฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เข้าซื้อรถยนต์เร็ว 1 เครื่องจากโจทก์โดยมี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์อัน
เป็นการผิดสัญญา สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกไป จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องชำระค่า

ทรัพย์สินที่ค้างชำระอยู่ และส่งมอบทรัพย์สินที่เข้าซื้อคืนให้แก่โจทก์ โจทก์ติดตามทรัพย์สินที่เข้าซื้อคืน จำเลยที่ 1 ไม่ยอมส่งคืนให้ กลับครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นตลอดมา จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบทรัพย์สินที่เข้าซื้อหรือใช้ราคาแทนให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินใดพอที่จะชำระหนี้ได้ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 กำหนดให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ดังนั้นจึงเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยก่อนว่า หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนหรือไม่ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 9(3) ในประเด็นนี้ แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นโต้เถียงเป็นประเด็นขึ้นมาก็ตาม แต่กฎหมายกำหนดให้ศาลพิจารณาเอาความจริง ศาลฎีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ และเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าซื้อเครื่องยนต์เรือไปจากโจทก์ แล้วผิคนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อตามสัญญาถึง 4 งวด สัญญาจึงเลิกกัน หลังจากนั้นโจทก์ได้ติดตามทรัพย์สินที่เข้าซื้อคืนจากจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำพาต่อการส่งมอบคืน กลับครอบครองและใช้ประโยชน์ตลอดมา ดังนั้นจำเลยที่ 1 ใน

ฐานะผู้เช่าซื้อจึงมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อในสภาพสมบูรณ์หรือมิฉะนั้นต้อง
ชดใช้ราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นเงิน 3,318,750 บาท แก่โจทก์ จากคำฟ้องดังกล่าว
มูลหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลาย จึงเป็นมูลหนี้ส่งมอบทรัพย์สินคืน
กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์เรือไปจากโจทก์ผิดสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเลิกกัน โจทก์ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เรือที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไป มีสิทธิ
ติดตามเอาคืนจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์เรือดัง
กล่าว หากคืนไม่ได้จึงจะชำระราคา เมื่อความปรากฏจากคำฟ้องนั้นเองว่า จำเลยที่ 1 ยัง
ครอบครองและใช้ประโยชน์รถยนต์เรืออยู่ แสดงว่ารถยนต์เรือยังคงมีอยู่และ
อยู่ในสภาพที่สามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 คืนรถยนต์เรือได้ แม้โจทก์จะนำสืบว่า
ได้ติดตามเพื่อยึดรถยนต์เรือคืน แต่จำเลยมีเรือหลายลำ ไม่ทราบว่ารถยนต์
เรือที่เช่าซื้ออยู่ในเรือลำใด จึงไม่สามารถยึดคืนได้ ก็หาใช่ว่าการคืนรถยนต์เรือไม่
สามารถกระทำได้จนต้องบังคับให้ชำระราคาแทนอย่างเดียวไม่ โจทก์ยอมฟ้องร้องโดย
อาศัยอำนาจศาลบังคับให้จำเลยที่ 1 คืนรถยนต์เรือดังกล่าวแล้วได้ และหากบังคับ
กันได้เช่นนี้หนี้ค่ารถยนต์เรือจำนวน 3,318,750 บาท ก็ไม่ใช่หนี้ที่จะบังคับเอาแก่
จำเลยที่ 1 ได้อีก ทั้งโจทก์ก็มีได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่ามีหนี้จำนวนอื่นที่จะเรียกร้อง
กันได้นอกเหนือจากค่ารถยนต์เรือ คงมีแต่หนี้ค่ารถยนต์เรือ หากคืนไม่ได้จึง
ให้ชำระราคาเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อหนี้ส่งมอบรถยนต์เรือคืนยังอยู่ในสภาพที่อาจบังคับ
กันได้ จึงไม่แน่นอนว่าหนี้ที่จะบังคับให้ชำระราคาแทนการส่งมอบรถยนต์เรือจะมี
หรือไม่ หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องจึงยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน โจทก์จึงฟ้องขอ
ให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ขอให้ยกฟ้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ